

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(신분) 요구, 통 보

제 목	근무시간 미준수
소 관 부 서	해외신사업처 ○○○○○부
조 치 부 서	인재경영처 인재육성부
구 분	복무관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 통상근무자가 1일 8시간을 실근무로 하는 근무 원칙을 적용하고 있으며, 본사 및 사업소에 따라 시업시각과 종업시각을 각각 정하여 운영하고 있다.

그리고 근로기준법 제51조(탄력적근로시간제)에 따라 시간선택형 근로제도를 도입하여 운영하고 있으며, 근로자 본인의 희망에 따라 주 40시간의 통상 근로시간 범위에서 근로시간을 탄력적으로 시행할 수 있도록 하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「취업규칙」 제22조(출근) 및 제24조(조퇴제)에 따르면 직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 하고 퇴근시간 전에 퇴근하고자 하는 경우에는 조퇴계를 제출해야 하며, 같은 규칙 제33조부터 제34조에 따라 연장·휴일근무를 하고자 하는 경우 미리 그 근무명령서에 의하여 수명한 후 근무하도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

해외신사업처 ○○○○○실 직원 AAA(▽▽▽▽▽▽▽▽)는 2023. 1. 17. 및 같은 해 4. 25.에 연장근무를 신청, 수명 받은 후 각각 40분에서 50분 가량 일찍 퇴근 하는 등으로 수명받은 복무사항을 성실히 이행하지 않았다.

또한, 2023. 3. 23. 및 같은 해 4. 21.에는 선택적 근로제도를 활용하여 조정된 근무 종업시간을 채우지 못한 채 퇴근하였다.

[표 1] 복무관리 부적정 내역

일 자	근무형태	근무시간	퇴근시각	미근무 시간(분)	비 고
2023. 1. 17.	초과근무	08:30~21:00	20:17	43(64)	보상휴가
2023. 3. 23.	유연근무	08:30~20:00	19:11	49	-
2023. 4. 21.	유연근무	08:00~17:00	15:16	104	-
2023. 4. 25.	초과근무	08:30~20:00	19:07	53(79)	보상휴가
소 계				296	4시간 30분 ¹⁾

※ 근태관리시스템 자료 및 대상자 제출 확인서 재구성(미근무 시간 중 괄호 안은 실 근무시간에 150%을 가산하여 지급받은 보상휴가 시간으로 산정)

관계자 의견 및 검토 결과

상기 관련자는 지적사항에 대해 이의가 없으며 향후 근태관리를 철저히 하는 등 복무관리 규정을 위반하지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

인재경영처장은 ① 근무시간을 준수하지 않는 등 복무규정을 위반한 관련자에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.(신분주의)

② 관련자가 근무를 미실시한 4시간 30분에 대하여 잔여 연차휴가에서 차감 조치하시기 바랍니다.(통보)

1) 휴가 사용 시 30분 단위로 제출되는 시간 휴가를 고려하여 합산 시간에서 30분 미만 시간 절사

관 련 자

소 속	직 급	성 명	근무기간	귀책사유	조 치
해외신사업처 신재생총괄실	4	AAA	'22.11. ~ 현재	복무규정 위반	경 고